UASD Virtual
Conéctate y Estudia
Desde cualquier lugar y en cualquier momento

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (ESCUELA DE CONTABILIDAD)

CON332 TRIBUTACIÓN

UNIDAD 1

ASPECTO TEORICOS Y NORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Yirda C. De La Cruz CPA.

MGP.

Universidad Autónoma de

Santo Domingo, UASD.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INDICE DEL CONTENIDO

1.ASPECTO FUNDAMENTALES TEÓRICOS Y NORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA **.....3**

ESTABLECIMIENTO DEL ISR Y BASE LEGAL 3
DEFINICIONES 3
CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE IMPOSICIÓN DEL ISR EN REPÚBLICA DOMINICANA 10
TRIBUTAN RENTA.....11
SON RENTAS DE FUENTE DOMINICANA.....11

2-RENTAS PRESUNTAS 14

EMPRESAS DE TRANSPORTE 14
COMPAÑÍAS DE SEGUROS RADICADAS O NO EN EL PAÍS 15
RENTAS DE LOS PRODUCTORES, DISTRIBUIDORES O INTERMEDIARIOS DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS EXTRANJERAS. . 15
RENTAS DE EMPRESAS DE COMUNICACIONES 16

3-EXENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA..... 17

EXENCIONES DEL ISR PARA PERSONAS FÍSICAS: LAS RENTAS A PERSONAS FÍSICAS ESTÁN EXENTAS SEGÚN EL ARTÍCULO 299
DE LA LEY 1192, DE LA SIGUIENTE MANERA.....17
EXENCIONES DEL ISR EN GENERAL PERSONAS JURÍDICAS 18

4-TASA DEL IMPUESTO..... 20

TASA DEL IMPUESTO DE LAS PERSONAS FÍSICAS 20
TASA DEL IMPUESTO DE LAS PERSONAS JURÍDICA.....20

5-ELECCIÓN DE AÑO FISCAL, RECARGOS E INTERÉS INDEMNIZATORIO..... 21

PERSONAS FÍSICAS.....21
PERSONA JURÍDICA.....21
LOS RECARGOS E INTERÉS INDEMNIZATORIOS 22

BIBLIOGRAFIA 24

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIAS 25

***WEBGRAFÍA*..... 26**

1.Aspecto fundamentales teóricos y normativos del Impuesto Sobre La Renta:

Establecimiento del ISR y base legal

Según el código tributario Ley 11-92, en el artículo 267, "se establece un impuesto que grava toda renta obtenida por las personas naturales, jurídicas y sucesiones indivisas".

La base legal del Impuesto Sobre la Renta es la Ley 11-92 (Código Tributario), desde el artículo 267 hasta el artículo 333, (título II) y el reglamento para la aplicación de este es el 139-98, también otras leyes y normas que estaremos mencionando en este material.

Definiciones:

El Impuesto Sobre La Renta (ISR): "es un impuesto anual que se aplica a toda renta, ingreso, utilidad o beneficio, obtenido por Personas Físicas o Jurídicas, en un periodo determinado." *(*guía No. 10 del contribuyente, marzo 2020, Impuesto sobre la Renta Persona jurídica, ediciones DGII) pag.2

> **Renta:** es todo ingreso que constituya utilidad o beneficio que rinda un bien o actividad y todos los beneficios, utilidades que se perciban o devenguen y los incrementos de patrimonio realizados por el contribuyente, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. (Art. 268 de la Ley 11-92, Código Tributario de la Republica dominicana)

Un ejemplo de Renta; es cuando la empresa XYZ compra y vende butacas. A estos ingresos que generan utilidad se le llama Renta.

Renta bruta: según el artículo 283, de la ley 1192. "El concepto de renta bruta.

Cabe resaltar que cuando hace mención "Cualquier fuente que se originen", se exceptúan los beneficios u utilidades provenientes de actividades ilícitas. Ley 155-17, de lavado de activos.

Ingresos Brutos: El total del ingreso percibido por venta y permuta de bienes y servicios (Intercambio de un bien por otro), menos descuentos y devoluciones sobre la venta de estos bienes y servicios, antes de cualquier impuesto (las comisiones y los intereses son considerados también como ingreso bruto).

También son ingresos brutos, todos los incrementos de patrimonio cuyo origen no pueda ser justificado y todos los bienes o derechos propiedades o adquisiciones, que no se correspondan con la renta o patrimonio declarado por el contribuyente, así como las deudas inexistentes que sean presentadas en las declaraciones de impuesto o registradas en los libros de contabilidad o cualquier otro registro que sirva de base a los fines de la determinación de la obligación. (Art. 268 de la Ley 11-92, Código Tributario de la Republica dominicana, **agregado por la ley 253-12**)

El patrimonio: son todos los derechos adquiridos por el contribuyente; es decir que toda persona física, jurídica, y sucesiones indivisas, cuando tenga algún aumento de patrimonio, debe haber pagado ISR por el mismo. En el caso de que el contribuyente no pague renta por este aumento, la Administración Tributaria puede considerarla como tal y proceder a calcularle impuestos.

El patrimonio: incluye las inversiones hechas por los propietarios de la entidad, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados para el uso en las operaciones de la entidad, menos las reducciones de las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los propietarios. (NIIF para Pymes, sección 22)

Deudas inexistentes:

Las cuentas de pasivo son muy susceptibles, porque son de origen acreedor, al igual que los ingresos. La contabilidad es partida doble, por lo que la administración tributaria mediante estudios y fiscalizaciones determinó; que algunos contribuyentes ocultaban ingresos en esta partida, por lo que se amplió el concepto de Ingresos brutos. Esta modificación se realizó por medio de la ley 253-12 (ley que modifica el Código Tributario).

"Si un pasivo no es real o no tiene las documentaciones necesarias para que sea determinado como valido, la A.T. puede asumirlo como ingresos brutos" (Art.268, C.T)

Si los pasivos son aumentados de un período a otro, deben estar debidamente justificados o de lo contrario, este registro será cuestionado por la Administración Tributaria.

Se considerarán rentas, las obtenidas por:

- Compensaciones por servicios, incluyendo honorarios, comisiones y partidas similares, La derivada de negocios o del ejercicio de una profesión o actividad similar.

Un ejemplo sería; una empresa o persona física "natural"; que se dedique a realizar servicios profesionales. "Esto es Renta y por lo tanto está gravado por el ISR."

- Las ganancias derivadas del comercio de bienes, sin importar que dicho comercio se ejerza como una actividad regular u ocasional, así como toda otra ganancia.

Un ejemplo sería: Una empresa que compre y venda cualquier producto sin importar que esa empresa este constituida o no.

La empresa ABC, S.R.L., (constituida) se dedica a vender computadoras, la venta de computadora constituye renta.

La empresa Rosalía (no constituida), se dedica a vender abanicos, la venta constituye renta.

- Los intereses de cualquier naturaleza, los alquileres y arrendamientos también constituyen Renta.

Un ejemplo sería que la empresa ABA S.R.L se dedica a alquilar vehículos; esta actividad de venta constituye renta.

- Los ingresos percibidos por concepto de transferencia de marcas de fábrica, derechos de patente, y otros conceptos similares.

Un ejemplo sería: una empresa que ya es de renombre y vende su marca.

- El trabajo personal, el ejercicio de actividad profesional, artística o similar, entre otras.

Renta Neta y la Renta Neta Imponible:

Según el artículo 284 de la Ley 11-92, "El concepto renta imponible, es la renta bruta reducida por las deducciones".

"Para determinar la renta neta imponible se restarán de la renta bruta los gastos necesarios efectuados para obtenerla, mantenerla y conservarla." (Artículo 283 de la Ley 11-92)

La renta neta imponible para el ISR será la base a la que se le aplicará la tasa del Impuesto, luego de deducir las perdidas aceptables.

Es la renta neta: es la Renta bruta menos las deducciones.

Es decir que para fines de Impuesto Sobre la Renta se debe considerar lo siguiente:

Ingresos Brutos- deducciones = Renta Neta

Renta Neta – Exenciones y/otras deducciones = RNI

Ejemplo:

Cuadro 1.1

II.	A.	**INGRESOS** (Viene de la casilla 15 "Total de Ingresos" del Anexo B)				=	A	1,100,000.00
	B.	**INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS** (Viene de la casilla 9 "Total de Ingresos por Operaciones" del Anexo B)				=	B	1,100,000.00
	1	**BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO** (Viene de la casilla 69 "Beneficio (Perdida) del Ejerc. Antes de ISR" del Anexo B)				=	1	1,100,000.00
	2	GASTOS NO ADMITIDOS	+	2				
	3	INGRESOS EXENTOS (Anexar Certificación)	-	3				
	4	**RENTA NETA (O PERDIDA) (Casillas 1+2-3)**				=	4	1,100,000.00
	5	EXENCIÓN CONTRIBUTIVA (Solo aplica para los que no reportan costos o gastos)	-	5	416,220.00			
	6	EXENCIÓN GASTOS EN EDUCACIÓN (No exceder 10% de las casillas 4-5 y el 25% de la Exención Contributiva)	-	6	-			
	7	GANANCIA DE CAPITAL POR VENTAS DE ACCIONES	+	7				
	8	GANANCIA DE CAPITAL POR VENTA Y/O APORTE EN NATURALEZA DE INMUEBLES	+	8				
	9	**RENTA NETA IMPONIBLE (Casillas 4-5-6+7+8, si aplica)**				=	9	683,780.00
III.	10	IMPUESTO LIQUIDADO (Aplica tasa sobre casilla 9)				=	10	137,994.40

RENTA NETA IMPONIBLE

Características y criterios de imposición del ISR en República Dominicana

El ISR, tiene como características:

- Es un impuesto directo, porque grava directamente la Renta a las personas naturales, jurídicas y sucesiones indivisas.
- Es parte del sistema tributario dominicano.
- Este impuesto es administrado y recaudado por la DGII.

Es progresivo: se dice que es el ISR es progresivo porque mientras mayor es el ingreso mayor es la tasa.

Es territorial: cuando nos referimos que es territorial es porque la renta gravada debe ser obtenidas en nuestro país, "fuente dominicana", a excepción de los residentes dominicanos que también deben tributar por rentas proveniente de inversiones y ganancias financieras en el extranjero.

Toda persona natural o jurídica, residente o domiciliada en la República

Dominicana, y sucesiones indivisas de causantes con domicilio en el país, pagarán el impuesto sobre sus rentas de fuente dominicana, y de fuentes fuera de la República Dominicana proveniente de inversiones y ganancias financieras. (Artículo 269 de la Ley 11-92)

Un ejemplo de esto es que Manuel, dominicano, tiene un negocio en república dominicana, este debe pagar el ISR en base a sus ingresos obtenidos.

Manuel, dominicano, tiene inversiones en otro país, este debe pagar por ser dominicano.

Las personas físicas, jurídicas o entidades no residentes que obtengan rentas en el territorio dominicano mediante un establecimiento permanente (un lugar fijo de negocios de una persona física o jurídica del extranjero)

tributarán por la totalidad de la renta imputable a dicho establecimiento de acuerdo con lo dispuesto para las personas jurídicas en el Código Tributario, sin perjuicio de las normas que les sean específicamente aplicables. No obstante, estos establecimientos permanentes no adquieren por este motivo el carácter de residentes. (Art 270 de la Ley 11-92)

Tributan Renta:

¿Quiénes tributan por sus rentas?

Toda persona física, toda persona jurídica y sucesiones indivisas, que generen renta gravada de fuente dominicana y fuera del país las rentas obtenidas por ganancia financiera e inversiones; es decir Las rentas gravadas del contribuyente residente o domiciliado en la República Dominicana y las Personas Físicas, Jurídicas o entidades no residentes o no domiciliadas en la República Dominicana bajo un establecimiento permanente.

Son Rentas de fuente dominicana:

- Las que provienen de capitales, bienes o derechos situados, colocados o utilizados económicamente en la República Dominicana;
- Las obtenidas en la realización en el país de actividades comerciales, industriales, agropecuarias, mineras y similares;
- Las que provienen del trabajo personal, ejercicio de profesiones u oficios;
- Las que provienen de sueldos, remuneraciones y toda clase de emolumentos que el Estado pague a sus representantes oficiales en el extranjero o a otras personas a quienes se encomienden funciones fuera del país;
- Las que provienen de la explotación de toda especie de propiedad industrial, o del "saber hacer" (Know How);
- Las que provienen de la prestación de servicios de asistencia técnica, sean prestados desde el exterior o en el país;

- Las que provienen de préstamos en general; Las que provienen de intereses de bonos emitidos por personas jurídicas domiciliadas en el país y las provenientes de préstamos garantizados en todo o en parte por inmuebles ubicados en la República Dominicana;
- Las que provienen del inquilinato y arrendamiento

Para fines de este impuesto: ¿Qué son personas físicas, Personas jurídicas y Sucesiones Indivisas?

Personas físicas: son individuos que realizan alguna actividad económica o servicio que generan obligaciones tributarias." Impuestos"

Hay diferentes tipos de actividades que pueden ejercer las personas físicas, estas pueden realizarse en el ejercicio de una profesión, mediante un salario o de manera liberal. Ver ilustración 1.1

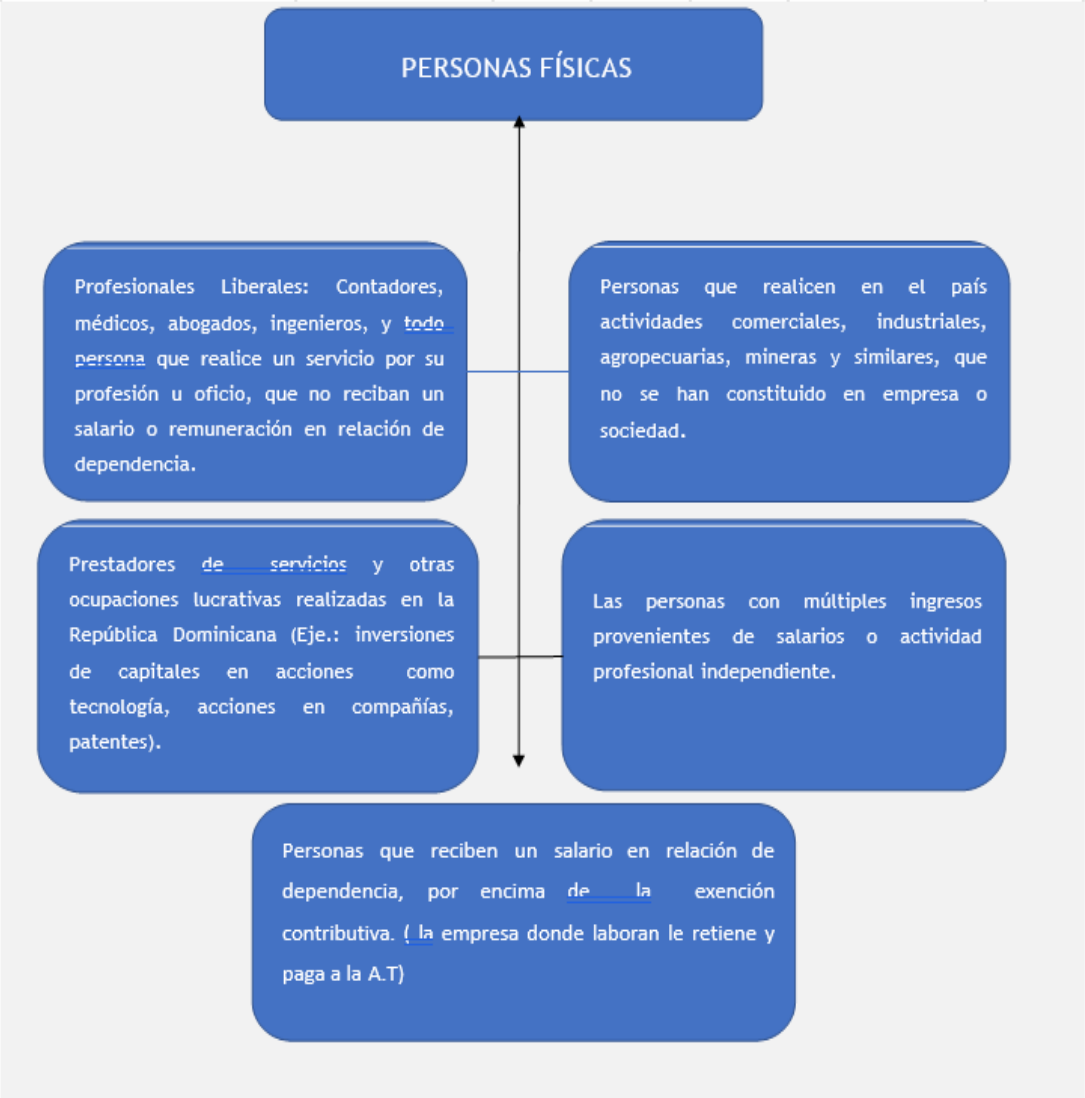

Ilustración 1.1

Personas jurídicas:

Son aquellas empresas o sociedades que están sujetas a pagar el ISR.

- Las sociedades de capital (ley 479-08 modificada por la ley 31-11 y la ley 69-19)
- Empresas públicas con rentas de naturaleza comercial.
- Sucesiones indivisas
- Sociedades irregulares
- Negocios de único dueño
- Zonas francas: (cuando transfieran bienes en mercados locales, tributaran una renta de 3.5%) norma 05-12.

2-Rentas presuntas

Se le llama presunción cuando no se pudiere determinar la renta neta obtenida.

Empresas de transporte:

Según el artículo 5 del reglamento 139-98 "se entenderá como empresa de transporte, aquella que opere el transporte de personas y/o cargas de cualquier naturaleza independientemente de que sea propietaria o no de la nave o vehículo".

Cuando mencionamos empresas de transporte nos referimos a empresas que se dedican a trasladar personas o bienes de un lugar a otro.

Las empresas de transporte extranjeras que operen en nuestro país se consideran de fuente dominicana el 10% del monto bruto a que alcancen los fletes por pasajes y cargas. Esto es que las empresas extranjeras tributaran en base a sus rentas del 10%.

Sobre las rentas de este tipo de empresas: se presumirá que las rentas que obtengan las compañías de transporte extranjeras en operaciones efectuadas desde la República a otros países son de fuente dominicana y equivalentes al diez por ciento (10%) del monto bruto a que alcancen los fletes por pasajes y cargas. Las compañías nacionales de transporte serán objeto de esta presunción cuando no se pudiere determinar la renta neta obtenida. Las rentas que obtengan las compañías nacionales de transporte serán

consideradas como originadas en la República, cualesquiera que sean los puertos entre los cuales se efectúe el tráfico. (Artículo 274 de la Ley 11-92)

Compañías De Seguros Radicadas O No En El País.

Una compañía de seguros o aseguradoras es una empresa que brinda servicios de seguridad cubriendo determinados riesgos tales como; riesgos de salud, de protección personal, protección de bienes etc.

Sobre las rentas de este tipo de empresas: se presumirá que las compañías de seguros extranjeras, radicadas o no en el país, obtienen un beneficio neto mínimo de fuente dominicana, equivalente al diez por ciento (10%) de las primas brutas cobradas por ellas para el seguro o reaseguro de personas, bienes o empresas radicadas en el país. Las compañías nacionales de seguros serán objeto de esta presunción cuando no se pudiere determinar la renta neta obtenida. (Artículo 275 de la Ley 11-92)

Rentas De Los Productores, Distribuidores O Intermediarios De Películas Cinematográficas Extranjeras.

La industria cinematográfica es extremadamente extensa, pues en esta se encuentran las productoras, las distribuidoras y las intermediarias, para fines de este material solo resumiremos algunos términos.

Productoras de películas cinematográfica según la Ley 108-10, ley de cine de R.D; "es una persona física o jurídica responsable de la consecución y coordinación de los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos, que permiten la realización de la obra cinematográfica".

Distribuidoras:

Según la Ley 108-10, ley de cine de R.D; Persona natural o jurídica que se dedica a la comercialización de derechos de exhibición de obras cinematográficas en cualquier medio o soporte.

Intermediarios: son personas jurídicas o físicas que intervienen entre el productor y el distribuidor.

Sobre las rentas de este tipo de empresas: se presumirá que la renta neta mínima de fuente dominicana obtenida por los productores, distribuidores o intermediarios de películas cinematográficas extranjeras exhibidas en el país, son equivalentes al 15% (quince por ciento) del precio que les sea pagado, cualquiera que sea la forma en que se opere la retribución. (Artículo 276 de la Ley 11-92)

En el caso de las Empresas productoras, distribuidores o Intermediarios De Películas Cinematográficas dominicanas, tienen incentivos los cuales son establecidas mediante la ley de cine 108-10, modificada por la ley 257-10.

Rentas De Empresas De Comunicaciones:

Empresas de telecomunicaciones: son aquellas personas físicas o jurídicas que se dedican a la transmitir o decepcionar señales de cualquier naturaleza, las cuales pueden contener sonidos, imágenes cualquier otro tipo de información que dese comunicar a distancia.

Sobre las Rentas de este tipo de empresas: se presumirá que la renta neta mínima de fuente dominicana que obtengan las empresas de comunicaciones, son equivalentes a un 15% (quince por ciento) del monto de sus ingresos brutos. Las empresas dominicanas de comunicaciones serán objeto de esta presunción cuando no se pudiere determinar la renta neta obtenida en una forma más objetiva. (Artículo 277 de la Ley 11-92)

En el artículo 10 del reglamento 139-98 se establece que: “las empresas que se dediquen a realizar esta actividad deben llevar una contabilidad fidedigna y organizada, en la cual deben definir las rentas de fuentes extranjeras y las de fuente dominicanas”.

Rentas De Empresas Agropecuarias Y Forestales

Empresas agropecuarias y forestales: son aquellas personas físicas o jurídicas que se dedican a realizar actividades económicas vinculadas con el cultivo, la caza y la pesca.

Estas empresas son muy importantes porque ellas son fuentes de sector primario, son productos y servicios que son útiles a otras empresas.

> Sobre las Rentas de este tipo de empresas: cuando no fuese posible determinar el monto de los beneficios netos de las personas o empresas que se dediquen a las actividades agropecuarias y forestales, el impuesto se pagará con base a la estimación que conforme a la producción, precios e índices generales obtenga al efecto la Administración Tributaria. Si no fuese posible obtener esos elementos de juicio, se presumirá que son equivalentes a un diez por ciento (10%) del valor de los inmuebles, incluyendo mejoras y contenencias, conforme a las normas de evaluación que disponga el Reglamento. (Artículo 277 de la Ley 11-92)

Empresas Agropecuarias Y Forestales gozan de algunos incentivos, como son:

- Exoneraciones de los anticipos del Impuesto Sobre La Renta
- Exoneración del pago de los activos
- No retención sobre pagos realizados por el Estado.

Si te interesa saber más puedes leer la Ley 532 y la norma 01-19 y la norma 01-2023

3-Exenciones del Impuesto Sobre la Renta:

***Exenciones del ISR para Personas Físicas**: Las rentas a personas físicas están exentas según el artículo 299 de la ley 1192, de la siguiente manera:*

- Las Personas Físicas cuya renta anual no supere la exención contributiva vigente.
- La Regalía Pascual equivalente a la duodécima parte del salario anual.
- Aportaciones a la Seguridad Social.

- Las indemnizaciones de preaviso y auxilio de cesantía, conforme lo establecido en el Código de Trabajo y las leyes sobre la materia.
- La compensación por enfermedad o lesión pagadera en virtud de un seguro de salud o invalidez.
- La duodécima parte se refiere al total de ingresos recibidos durante el año, dividido entre doce meses.
- Los sueldos y otros emolumentos percibidos por los representantes diplomáticos o consulares y otros funcionarios o empleados extranjeros de gobiernos extranjeros, por el ejercicio de esas funciones en la República. Esta exclusión se concede a base de reciprocidad de los gobiernos extranjeros y se aplica igualmente a representantes, funcionarios y empleados extranjeros de los Organismos Internacionales de que forma parte la República Dominicana, y a las agencias de cooperación técnica de otros gobiernos.
- Las sumas percibidas por el beneficiario en cumplimiento de contratos de seguros de vida debido a la muerte del asegurado.

Exenciones del ISR en general Personas jurídicas:

las rentas a personas jurídicas están exentas según el artículo 299 de la ley 1192 de la siguiente manera:

- Las rentas del Estado, del Distrito Nacional, de los Municipios, de los Distritos Municipales y de los establecimientos públicos en cuanto no provengan de actividades empresariales de naturaleza comercial o industrial, desarrolladas con la participación de capitales particulares o no.
- Las rentas de las Cámaras de Comercio y Producción.
- Las rentas de las instituciones religiosas, cuando se obtengan por razón directa del culto.
- Las rentas que obtengan las entidades civiles del país de asistencia social, caridad, beneficencia, y los centros sociales, literarios, artísticos, políticos, gremiales y científicos, siempre que tales rentas y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los asociados. Cuando estas entidades generen rentas

provenientes de actividades de naturaleza distinta a los propósitos para los cuales fueron creadas, dichas rentas estarán sujetas a este impuesto. Quedan excluidas de esta exención aquellas entidades organizadas jurídicamente como compañías por acciones u otra forma comercial, así como aquellas que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares.

- Las rentas de las asociaciones deportivas, y de los inmuebles de su propiedad en que funcionan sus campos de deportes e instalaciones inherentes a sus propósitos, siempre que tales asociaciones no persigan fines de lucro o exploten o autoricen juegos de azar.
- Los aportes al capital social recibidos por las sociedades. Sin embargo, en el caso de aportes en especie, el mayor valor del bien aportado, resultante de la comparación del valor de costo de adquisición o producción, ajustado por inflación, correspondiente al mismo bien al momento del aporte, estará gravado con este impuesto en cabeza del socio o aportante.
- La adquisición de bienes por sucesión por causa de muerte o donación. Sin embargo, en el caso de donación, el mayor valor de costo de adquisición o producción con el correspondiente a ese mismo bien al momento de la donación estará gravado con el impuesto de esta ley en cabeza del donante.
- Las asignaciones de traslado y viáticos, conforme se establezca en el Reglamento.
- El beneficio obtenido hasta la suma de RD$500,000.00 en la enajenación de la casa habitación, cuando se cumplan acumulativamente las siguientes condiciones:

1) Que haya sido propiedad del enajenante en los tres años anteriores a contar del momento de la enajenación.

2) Que haya constituido su residencia principal por ese mismo período.

n) Los dividendos pagados en acciones provenientes de una sociedad de capital a sus accionistas.

- Los dividendos pagados en efectivo, provenientes de una sociedad de capital a sus accionistas, siempre que se haya efectuado la retención a que se refiere el artículo 308 de este Código.
- Los bienes, servicios o beneficios proporcionados por un patrono a una persona física por su trabajo en relación de dependencia que no constituyan remuneraciones en dinero, en tanto estén gravados con el impuesto sobre retribuciones complementarias contemplado en el Capítulo XI de este Título.

4-Tasa del Impuesto:

Tasa del Impuesto de las Personas Físicas.

La tasa del impuesto de persona física está contemplada en el artículo 296 de la ley 11-92, esta tasa debe ajustarse por inflación, por lo cual variara según consideren los organismos correspondientes, esta variación es presentadas mediante avisos publicados por la DGII. En el cuadro 1.2, puedes observar la escala anual y tasa del ISR, P.F. actualizada.

Cuadro 1.2

ESCALA ANUAL	TASA
Rentas hasta RD$416,220.00	Exento
Rentas desde RD$416,220.01 hasta RD$624,329.00	15% del excedente de RD$416,220.01
Rentas desde RD$624,329.01 hasta RD$867,123.00	RD$31,216.00 más el 20% del excedente de RD$624,329.01
Rentas desde RD$867,123.01 en adelante	RD$79,776.00 más el 25% del excedente de RD$867,123.01

Tasa del Impuesto de las Personas Jurídica

La tasa del impuesto de persona jurídica está contemplada en el artículo 297 de la ley 11-92. Ésta, puede variar, de acuerdo con leyes y reglamentos o disposiciones consideradas por los organismos correspondientes.

Actualmente la tasa está en un 27% de acuerdo con la Ley 253-12, ley que modifica el Código Tributario dominicano. (Ley 11-92.), esta dice: "Las personas jurídicas domiciliadas en el país pagarán el veintisiete por ciento (27%) a partir del 2015" del ISR.

5-Elección de año fiscal, Recargos e interés Indemnizatorio:

Período fiscal: para fines del impuesto sobre la renta; el período fiscal regularmente está comprendido por 12 meses presentados por el contribuyente.

Personas físicas:

El período fiscal de las personas físicas es solo uno; está comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Las personas físicas tienen 90 días de prórroga (gracia), para realizar sus declaraciones de impuestos, luego de estos días, las declaraciones de impuestos pueden ser consideradas como un pago fuera de fecha. Cuando se paga fuera de fecha, los pagos incurren a la mora esto es; recargos e interés. (artículo 26, de la Ley 11-92)

Persona jurídica:

En el caso de las P.J, hay 4 diferentes ejercicios fiscales a elección del contribuyente. Art 300 del C.T.

- 31 de marzo (comprende desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del próximo año)
- 30 de junio (comprende desde el 01 de julio hasta el 30 de junio del próximo año)
- 30 de septiembre (Comprende desde el 01 de octubre hasta el 30 de septiembre del próximo año)
- 31 de diciembre (Comprende desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año).

Cuando el contribuyente se constituye como empresa; ver pasos para constituir un negocio en nuestro país en el link siguiente: https://dgii.gov.do/publicacionesOficiales/bibliotecaVirtual/contribuyentes/rnc/Documents/Como-formalizar-tu-negocio.pdf

Luego de completar los pasos para constituir la empresa, entonces el contribuyente solicita o elige un período fiscal, el cual va acorde con el inicio de sus operaciones.

Una vez se haya elegido el periodo fiscal, que conlleva la fecha de cierre, esta no podrá ser cambiada sin previa autorización de la DGII.

Las personas jurídicas tienen 120 días de gracia, luego del cierre de sus operaciones, para realizar sus declaraciones de impuestos, luego de estos días pueden ser consideradas como un pago fuera de fecha. Cuando se paga fuera de fecha, los pagos incurren a la mora esto es: recargos e interés. (artículo 26, de la Ley 11-92)

En el caso de las personas físicas y jurídicas, aunque los períodos fiscales se les calcula los 90 y 120 días de gracia, si esta fecha límite recae en días feriados, se pasará al día laborable siguiente. Ver calendario del contribuyente accediendo a este link https://dgii.gov.do/publicacionesOficiales/Calendario%20del%20contribuyente/Calendario-contribuyentes-2024.pdf

Ejemplo de fecha donde culmina la gracia de 120 días, para el pago de ISR persona jurídica período fiscal 01 enero al 31 de diciembre 2023, sería el 29 de abril 2024, pero, sin embargo, por ser feriado la fecha para pagar sin recargos el día 30 de abril 2024.

Página 5 del calendario contribuyente que accediste en el link, donde dice 30 de abril 2024, ejemplo de fecha límite para el pago de ISR persona jurídica período fiscal 01 enero al 31 de diciembre 2023.

Los recargos e interés Indemnizatorios:

Cuando los impuestos son dejados de pagar en su fecha límite sin importar de que impuesto se trate, se les aplica los siguientes porcentajes de recargos por mora e interés indemnizatorio:

10% de recargo por mora, para el primer mes o fracción de mes, un 4% adicional por cada mes o fracción de mes subsiguiente al primero.

Y un interés indemnizatorio de 1.10% por mes o fracción

de mes.

Ejemplo:

La empresa XYZ, S.R.L, RNC:101-0000000-0, tiene un período fiscal que abarca desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2022, por lo que debe pagar a más tardar el 30 de abril del 2023, (120 días de gracia).

Por ser el 30 de abril domingo y el 1ero de mayo día no laborable, se debe pagar sin recargo ni interés el día 2 de mayo 2023.

Sus impuestos determinados son de RD$4,500,000.00, pero sin embargo pagó el día 04 de agosto del 2023.

¿Cuánto pagará La empresa XYZ por concepto de impuesto?

¿Cuánto pagará La empresa XYZ Recargos es interés?

Datos:

Periodo fiscal: enero-diciembre 2022
Gracia: 120 días.
Fecha de los 120 días, 30 de abril 2023.
Dias feriados en la fecha gracia, domingo 30, lunes1, día del trabajo.

Impuesto: RD$4,500,000.00
Fecha de que pagó: 04 de septiembre del 2023.

Cálculo de los recargos e interés

Cuadro 1.3

Período- ejercicio Fiscal	Fecha de Gracia	Fecha de Pago
01 de enero-31 diciembre 2022	**02 de mayo 2023**	**04 de septiembre 2023**
	120 dias 30 abril 30 de abril, 1 ero mayo dia feriado	

Fecha de Gracia	Meses o Fracción de atraso	Recargo %	Interés Indenmizatorio %	
02 de mayo 2023	2 al 31 de mayo 2023	10%	1.10%	
	del 1 al 30 de junio 2023	4%	1.10%	
	del 1 al 31 de julio 2023	4%	1.10%	
	del 1 al 31 de agosto 2023	4%	1.10%	
	1 al 4 de septiembre 2023	4%	1.10%	Fracción de mes
	Total %	**26%**	**5.50%**	

Valor del Impuesto dejado de pagar, es igual RD$4,500,000.00 por 26% igual a RD$1,170,000.00 por concepto de Recargos.

Valor del Impuesto dejado de pagar, es igual RD$4,500,000.00 por 5.50% igual a RD$247,500.00, por concepto de interés.

El monto a pagar por el contribuyente es: Impuesto por valor de RD$4,500,000.00, más recargos por valor de RD$1,170,000.00, más Interés por valor de RD$247,500.00, para un total de RD$5,917,500.00

WEBGRAFÍA

- https://dgii.gov.do/cicloContribuyente/obligacionesTributarias/principalesI impuestos/Paginas/impuestoSobreRenta.aspx

  En esta web se encuentra en detalle las definiciones y detalles del ISR

- https://dgii.gov.do/informacionTributaria/principalesImpuestos/Paginas/IT BIS.aspx

  En este web se encuentran detallados los principales impuestos incluyendo ISR.

- https://dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/11-92.pdf

  En esta web se encuentra el código Tributario Ley 11-92, que es la legislación vigente para el ISR

- https://dgii.gov.do/legislacion/reglamentos/Documents/2004

  /139-98.pdfEn esta web se encuentra el reglamento 139-98,

  que es el reglamento vigente